



사규 관리·운영 실태 특정감사 보고서

2020. 9.



감 사 실

“청렴, 클린 에너지의 시작입니다.”

목 차

I. 감사실시 개요	1
II. 사규관리 현황	2
III. 감사결과	4
1. 총평	4
2. 감사결과 처분요구사항	5
IV. 처분요구사항	6
1. 실효성 있는 사규 유지를 위한 사규정비 등 관리 미흡	6
2. 「상임임원복무규정」 등 업무주관부서 관리 미흡	8
3. 무기계약직 관리를 위한 관련 사규 제·개정 미흡	11
4. 「별정직관리규정」 적용대상 부적정	14
5. 상용원 관련 규정 개폐 필요	16
6. 외부강의 사전신고 관련 조항 부적정	19
7. 사규 내 사문화 조항 삭제 필요	21
8. 근거법령 및 근거조항 부적정	23
9. 「상벌규정」 상 경고조치 결정 주체 일원화	26
10. 「공사관리규정」 및 「직무권한규정」 결정권한 지정 부적절	29
11. 「연구개발관리규정」 직무권한 불일치 및 프리랜서 활용 절차 부적절	32
12. 「문서규정」 결재인 사용 방식 미준수	35

1. 감사목적

감사실은 각 부서에서 관리·운영하고 있는 사규(내부규정)에 대한 관리 및 운영 실태를 점검하여 공공기관으로서의 책무 위반 방지, 비효율적이거나 불합리한 사규가 있는지 여부를 확인하고, 이에 대한 개선방안을 제시함으로써 사규관리의 적합성과 효율성을 제고하고자 이번 감사를 실시하였다.

2. 감사중점 및 대상

이번 감사는 현행 규정 및 시행규칙, 관련지침 일체(이하 ‘사규’)를 감사대상으로 설정하고, 사규의 제정 및 폐폐 등 관리·운영, 상위 법령이나 정부지침 또는 회사 내 타 규정 등과의 위배 또는 상충 여부, 현재의 업무환경을 반영하지 못한 경우 현행화 및 유사중복 내용 사규 통합의 필요성 등에 중점을 두고 점검하였다.

3. 감사실시 과정

실지감사에 앞서 사규 관련 자료를 수집·분석하였으며, 2020. 7. 10.부터 같은 해 7. 17.까지 예비조사를 실시한 후, 2020. 7. 20.부터 같은 해 9. 11.까지 감사인원 4명을 투입하여 실지감사를 실시하였다.

이번 감사를 위해 관련 부서로부터 자료를 제출받고 관련자들의 의견을 청취하였으며 업무내용 등에 대한 확인을 위해 10여 차례에 걸쳐 대면조사를 하였다.

4. 감사인 : 경영감사팀장 등 4명

구 분	감사인	역 무
감사반장	경영감사팀장	• 감사 총괄 관리
감사반원	○○○ 과장 ○○○ 과장 ○○○ 과장	• 사규관리체계 및 운영의 적정성 • 상위법령 등과 사규의 상충·위배 여부 검토 • 개선사항 도출 등

5. 감사결과 처리

감사결과, 위법·부당하거나 제도개선이 필요한 사항과 관련하여 2020. 9. 11.까지
○○처 등 5개 부서와 마감회의를 실시하고, 업무처리 경위, 향후 대책 등에 대한 의견을
청취하는 등 주요 지적사항에 대해 의견을 교환하였다.

이후 감사마감회의에서 제시된 의견 등을 포함하여 지적사항에 대한 내부검토를 거쳐
2020. 9. 21. 감사심의회 의결로 감사결과를 최종 확정하였다.

II

사규관리 현황

1. 사규의 정의 및 체계

회사 사규관리규정 제2조 제1호에 따르면 “사규”라 함은 회사의 조직과 업무운영
에 준거할 제규범과 기준에 관한 문서를 말하며, 그 종류는 아래의 [표 1]과 같이 규정,
시행규칙 및 지침으로 구분하고 있다.

그리고 위 규정 제9조 및 제10조에 따르면 사규는 법령, 정부지시, 정관 및 주주총회
결의에 저촉되지 않는 범위 내에서 그 효력이 보장되며, 사규 상호간에 있어서는 이사회
의 의결을 요하는 사규가 그 외의 사규보다 우선한다. 또한 동일순위의 사규간 또는
동일 사규의 조항 간에 있어서 현행 사규의 조항이 새로 제·개정된 사규의 조항과 저
촉되는 부분은 특별히 규정한 것을 제외하고는 신사규의 시행과 동시에 그 효력을 상
실하게 되어 신사규가 구사규에 우선하는 효력을 가진다.

[표 1] 사규의 구분

구 분	정 의
규 정	기본조직, 직원의 권리의무 및 업무의 관리운영에 관한 기본적인 방침, 기준 등을 정한 것
시행규칙	규정에서 위임된 사항과 규정을 시행하기 위하여 필요한 세부적인 업무처리방법, 절차 등을 정한 것
지 침	규정과 시행규칙에 저촉되지 아니하는 범위 내에서 한정적, 부분적 업무에 관한 필요한 사항을 정한 것

2. 사규 현황

회사는 감사일 현재 아래 [표 2]와 같이 총 103개의 사규(정관 1개, 규정 41개, 시행규칙 9개, 지침 49개, 기타 3개)를 관리·운영하고 있다.

[표 2] 사규 현황(2020년 8월 현재)

구 분	정관	규정	시행규칙	지침	기타 ¹⁾	계
규정 수	1	41	9	49	3	103

3. 사규의 제정 및 개폐 절차

사규의 제정과 개폐에 대해서는 사규관리규정 제3장에서 정하고 있으며, 그 절차는 아래와 같다.

[표 3] 사규 제정·개폐 업무흐름도

업무주관부서 ²⁾	사규 제정·개폐안 작성	사규 제정·개폐 검토의뢰 - 관련부서와 협의 및 사전예고(대상 사규) 절차를 거친 후 사규관리부서(○○○○팀)로 회부
사규관리부서 ³⁾	사규 제정·개폐안 검토	제정·개폐 검토 / 업무주관부서로 회신 - 제정·개폐의 필요성 및 사규안 내용 검토
업무주관부서	사규 제정·개폐안 결재	기안문 작성 및 결재 - 일상감사 시행(부패영향평가 포함) - 이사회운영규정 등 8개 규정은 이사회 의결
업무주관부서	제정·개폐 사규 공포 의뢰	협조전으로 공포의뢰 요청(수신 : 사규관리부서) - 내부결재문서 첨부
사규관리부서	제정·개폐 사규 공포	제정·개폐 사규 공포·시행 - 전 부서에 사규가 제정·개폐되었음을 공포(사내게시판)
사규관리부서	규정자료 게재	제·개정된 사규 Neon 포털 규정자료에 게시

- 1) 「사규관리규정」이 정하고 있는 사규명칭(규정, 시행규칙)이 아닌 다른 명칭으로 제정된 사규(취업규칙, 임직원 행동강령, 동호회운영기준)가 해당
 2) 「사규관리규정」 제2조 제3호 : 분장업무와 가장 밀접한 사규를 관리하는 부서
 3) 「사규관리규정」 제2조 제2호 : 사규관리의 제반업무를 담당하는 부서

4. 사규의 시행 및 관리

사규의 효력은 해당 사규에서 정한 시행일로부터 발생하며, 사규관리부서는 사내포털(Neon) 규정자료 뿐만 아니라 국민이 쉽게 찾아볼 수 있도록 회사 홈페이지 및 알리오(ALIO, 기획재정부 통합공시)에 게재하여야 한다.

사규관리부서는 사규대장을 갖추어 사규의 제정 및 개폐경과를 항상 기록 유지하여야 하며, 제정 및 개폐여건이 발생하였을 때에 신속히 이를 사규에 반영하고 실효성 있는 사규를 유지·관리하여야 한다.

III

감사결과

1. 총평

감사결과 [표 4]와 같이 개선 9건, 권고 1건, 통보 2건으로 총 12건의 불합리 또는 제도개선 사항이 확인되었다.

[표 4] 감사결과 지적사항 현황

구 분	개선	권고	통보	합계
건 수	9	1	2	12

감사결과 확인된 주요 문제점은 다음과 같다.

- 사규의 제정·개폐 등 관리·운영 관련
 - 「사규관리규정」 제11조의2에 따른 사규정비가 이루어지지 않음
 - 「사규관리규정」 제2조 제3호의 업무주관부서의 관리가 미흡
- 상위법령·정부 지침 및 타 규정 등에 위배 또는 상충 여부
 - 「공공기관 비정규직 정규직 전환 가이드라인」에 따른 무기계약직 관리를 위한 사규 제·개정 미흡
 - 임직원의 외부강의 사전신고가 사후신고로 변경되었으나 「상임임원복무규정」에 미반영 등
- 현 업무환경을 반영하여 사규의 현행화 및 개폐 필요 여부
 - 기타 현행 업무에 부합하지 아니한 사규를 개정하거나 폐지해야 함에도 그대로 유지함

이에 대하여 총 12건의 감사결과를 처분요구하거나 통보하였다.

2. 감사결과 처분요구사항

번호	제 목	처분요구	대상부서
1	실효성 있는 사규 유지를 위한 사규정비 등 관리 미흡	통보	○○처
2	「상임임원복무규정」등 업무주관부서 관리 미흡	개선	○○처
3	무기계약직 관리를 위한 관련 사규 제·개정 미흡	개선	○○처 ○○○○처
4	「별정직관리규정」적용대상 부적정	개선	○○○○처
5	상용원 관련 규정 개폐 필요	개선	○○처 ○○○○처
6	외부강의 사전신고 관련 조항 부적정	개선	○○○○처
7	사규 내 사문화 조항 삭제 필요	개선	○○○○처 ○○○○처
8	근거법령 및 근거조항 부적정	개선	○○○○처 ○○○○처
9	「상벌규정」상 경고조치 결정 주체 일원화	권고	○○○○처
10	「공사관리규정」및「직무권한규정」결정권한 지정 부적절	개선	○○처 ○○처
11	「연구개발관리규정」 직무권한의 불일치 및 프리랜서 활용 절차 부적절	개선	○○처 ○○○○처
12	「문서규정」 결재인 사용 방식 미준수	통보	○○○○처

붙임 : 처분요구서 1식

한전원자력연료(주)

통 보

제 목 실효성 있는 사규 유지를 위한 사규정비 등 관리 미흡

관 계 부 서 ○○처

내 용

1. 업무 개요

「사규관리규정」 제2조 제2호에 따라 사규관리의 제반업무를 담당하는 사규관리 부서는 ○○처 ○○○○팀으로 정관·사규관리 및 해석 등의 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 규정(판단 기준)

「사규관리규정」 제11조의2 제1항에 따르면 사규관리부서장은 오랜 기간 동안 사규의 주요부분이 개정되지 아니하여 현실에 맞게 정비할 필요가 있는 경우, 과도한 규제, 불합리한 내용·절차 등을 전반적으로 정비할 필요가 있는 경우 또는 기타 업무효율 향상을 위해 필요한 경우 사규정비계획을 수립하여 사규 정비를 추진하여야 한다고 정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

그러나, 상위 법령 및 근거규정 개정, 직제개편 및 규정 간 내용의 상충, 규정상 공백 등을 해소하기 위한 사규정비는 2008년 사규정비추진팀(임시조직)

의 사규 일제 정비⁴⁾ 이후 장기간 이루어지지 않았다.

따라서, 사규관리부서는 상위법령의 제·개정, 규정 간 내용 상충여부 확인 등을 통해 사규가 적정하게 운영될 수 있도록 정기적으로 사규를 정비하고 관리할 필요가 있다.

조치할 사항

○○처장은

실효성 있는 사규 유지를 위해 정기적으로 사규정비기간을 설정하는 등 사규가 종합적으로 관리될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

4) 기획(기) 140-0026(2008.4.10.) ‘사규 및 지침 1차 정비(개정·폐지)의 건’ 및 기획(기) 140-0045(2008.7.14.) ‘2차 정비(인사부분)의 건’

한전원자력연료(주)

개 선

제 목 「상임임원복무규정」 등 업무주관부서 관리 미흡

관 계 부 서 ○○처

내 용

1. 업무 개요

○○처 ○○○○팀은 중장기 경영계획·재무계획·경영목표 수립 및 관리, 정관·사규관리 및 해석 등을 담당하고 있고, 「사규관리규정」의 업무주관부서이다.

2. 관계 규정(판단 기준)

「사규관리규정」 제2조 제3호에 따르면 업무주관부서라 함은 분장업무와 가장 밀접한 사규를 관리하는 부서를 말하며 사규별 주관부서는 별표1에 정하고 있으며 아래 [표]와 같다.

[표] 「사규관리규정」 별표1 업무주관부서

사 규 명	업무주관부서	사 규 명	업무주관부서
(경영관계규정)		(조직및회의체관계규정)	
정관	○○처	직제규정	○○처
이사회운영규정	○○처	직제규정시행규칙	○○처
임원직무청렴계약운영규정	○○처	직무권한규정	○○처
출자회사 관리규정	○○처	사장추천위원회운영규정	○○처

사 규 명	업무주관부서	사 규 명	업무주관부서
(일반관리관계규정)		임원연봉규정	○○○○처
사규관리규정	○○처	복리후생규정	○○○○처
감사규정	○○실	복리후생규정시행규칙	○○○○처
감사규정시행규칙	○○실	노사협의회규정	○○○○처
제안규정	○○○○처	보상규정	○○○○처
안전보건관리규정	○○○○단	직원연봉규정	○○○○처
인권경영규정	○○처	직원연봉규정시행규칙	○○○○처
(총무관계규정)		임금피크제 운영규정	○○○○처
문서규정	○○○○처	(재무및물자관계규정)	
보안업무취급규정	○○○○처	회계규정	○○○○처
청원경찰운영규정	○○○○처	회계규정시행규칙	○○○○처
차량관리규정	○○○○처	내부회계관리규정	○○○○처
(인사관계규정)		계약규정	○○○○실
인사규정	○○○○처	물자관리규정	○○○○처
인사규정시행규칙	○○○○처	물자관리규정시행규칙	○○○○처
상임임원복무규정		(기술관계규정)	
별정직관리규정	○○○○처	공사관리규정	○○처
비상대비업무담당자 및 예비군지휘관 인사관리규정	○○○○처	간이공사처리시행규칙	○○처
교육훈련규정	○○○○처	품질보증규정	○○○○단
여비규정	○○○○처	품질증빙서류 위변조방지 및 확인규정	○○○○단
상벌규정	○○○○처	연구개발관리규정	○○○○처
해외근무관리규정	○○○○처	연구개발관리규정시행규칙	○○○○처
경주시사 근무관리규정		직무발명보상규정	○○○○처
(노무관계규정)		정보화규정	○○○○실
취업규칙	○○○○처		
당직근무규정	○○○○처		
연구비지급규정	○○○○처		

3. 감사결과 확인된 문제

그러나, 현재 운영 중인 「상임임원복무규정」(2019. 6. 21. 제정), 「경주지사 근무관리규정」(2019. 2. 26. 제정)이 「사규관리규정」 별표1에 반영되어 있지 않았으며, 「간이공사처리시행규칙」의 경우 「직제규정시행규칙」개정(2019. 12. 18. 부)에 따라 업무주관부서가 ○○처에서 ○○○○처로 변경되었음에도 불구하고 변경되지 않았다. 또한 「청원경찰운영규정」은 주요내용이 인사관리, 복무관리, 보수, 교육훈련, 보건·후생 및 재해보상에 관한 것이나 분장업무와 가장 밀접한 ○○○○처가 아닌 ○○○○처로 지정되어 있다.

따라서, 해당규정의 업무주관부서를 현재 운영과 일치하도록 「사규관리규정」에 반영할 필요가 있다.

조치할 사항

○○처장은

「상임임원복무규정」, 「경주지사 근무관리규정」의 업무주관부서를 「사규관리규정」 제2조 제3호에 따른 별표1에 명시하시기 바랍니다.

「간이공사처리시행규칙」은 업무주관부서를 ○○처에서 ○○○○처로 변경, 「청원경찰운영규정」은 업무주관부서를 ○○○○처에서 ○○○○처로 변경하고, 인사관계규정으로 분류하시기 바랍니다.

한전원자력연료(주)

개 선

제 목 무기계약직 관리를 위한 관련 사규 제·개정 미흡

관 계 부 서 ○○처, ○○○○처

내 용

1. 업무 개요

○○처 ○○○○부는 조직 및 정원관리, 예산관리 업무 등을 담당하고 있고, 「직제규정」의 업무주관부서이다.

○○○○처 ○○팀은 인사관리 업무 총괄 등을 담당하고 있고, 「인사규정」 등 직원 인사와 복무에 대한 사규의 업무주관부서이다.

2. 관계 규정(판단 기준)

「직제규정」 제3조에서 우리 회사 직원은 직무에 따라 일반직, 생산·행정기술직, 별정직으로 분류하고 있다. 세부적으로 일반직은 경영관리직, 사무직, 기술직, 연구직으로, 별정직은 고문, 촉탁, 상용원, 청원경찰, 계약직원으로 분류하고 있다.

「직제규정」 제8조에서 정원은 직무정원과 직무외정원으로 구분하며, 직무정원은 일반직 정원, 생산·행정기술직 정원, 별정직 정원으로 구분한다.

기획재정부의 「공공기관 비정규직 정규직(무기계약직) 전환 가이드라인」

(2013.9.)에 따르면, 전환된 무기계약직에 대해서는 각 기관별로 무기계약직 근로자 관리규정을 마련하여 부서별·직종별 정원관리, 보수·수당·복무관리 등 시행하도록 하였다. 또한 「공공부문 비정규직 근로자 정규직 전환 가이드라인」(2017.7.20.) 및 「공공부문 2단계 기관 비정규직 정규직(무기계약직) 전환 가이드라인」(2018.5.31.)에 따르면 무기계약직의 조직융화 및 사기 진작을 유도하기 위해 규정 등을 개정하여 무기계약직을 무기계약직이 아닌 적합한 명칭⁵⁾으로 변경 관리하도록 하였다.

3. 감사결과 확인된 문제

그러나, 2018년 비정규직의 정규직 전환에 따라 무기계약직을 신설, 정원을 별도로 부여하여 운영하고 있음에도 「직제규정」 제3조(직원의 분류)와 제8조(정원구분)에 무기계약직이 반영되어 있지 않았고, 무기계약직의 보수·수당·복무관리 등을 정하여 규정을 마련해야 함에도 불구하고 무기계약직 근무자에 대한 관리규정이 존재하지 않았다. 또한 무기계약직이 아닌 적합한 다른 명칭으로 변경하지 않고 있었다.

조치할 사항

○○처장은

무기계약직을 적합한 명칭으로 변경하고 「직제규정」 제3조에 우리 회사의 직원

5) 서울시(공무직, 업무직), 다수 교육청(교육공무직), 전남대(환경관리원), 상담직 등으로 명칭을 부여하고 있다.

으로 반영하시고, 무기계약직 정원이 직무정원임을 제8조에 명시하시기 바랍니다.

○○○○처장은

무기계약직 근무자의 보수·수당·복무관리 등을 정한 관리규정을 마련하시기 바랍니다.

한전원자력연료(주)

개 선

제 목 「별정직관리규정」 적용대상 부적정

관 계 부 서 ○○○○처

내 용

1. 업무 개요

○○○○처 ○○팀은 인사관리 업무 총괄 등을 담당하고 있고, 「인사규정」, 「별정직관리규정」 등 직원 인사와 복무에 대한 사규의 업무주관부서이다.

2. 관계 규정(판단 기준)

「직제규정」 제3조에 따르면 별정직에는 고문, 촉탁, 상용원, 청원경찰, 계약직원이 해당된다고 정하고 있다.

「별정직관리규정」 제1조에 따르면 이 규정은 직제규정 제3조에 의한 별정직의 임명절차와 취업에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다⁶⁾고 정하고 있으며, 제2조에 따르면 고문(사장특별보좌역은 제외), 촉탁, 상용원, 계약직원에 적용한다고 정하고 있다.

청원경찰의 임명과 취업에 관한 사항은 「청원경찰운영규정」에 「별정직관리규정」과는 별도로 정하고 있다.

6) 별정직의 근거가 되는 「직제규정」 조항은 제3조이나 현재 「별정직관리규정」에는 제5조로 명시하고 있어 개정이 필요하다.

3. 감사결과 확인된 문제

「별정직관리규정」은 제1조에서 「직제규정」 제3조 별정직의 임명절차와 취업에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다고 밝히고 있어 별정직 전반에 걸쳐 적용하는 일반규정이라 할 수 있으나, 적용범위를 정한 제2조에서 「별정직관리규정」의 적용대상으로 고문, 촉탁, 상용원, 계약직원만을 명시하고 있어 「직제규정」 제3조에 명시하고 있는 별정직인 청원경찰은 반영되어 있지 않았다.

이는 「청원경찰운영규정」이 별도로 존재하고 있음을 전제로 명시하지 않은 것으로 보이나, 「청원경찰운영규정」은 별정직 중 일부인 청원경찰에 대해서만 정하고 있으며, 제52조(보칙)에 이 규정에 정하지 아니한 청원경찰에 관한 사항은 「별정직관리규정」 및 관련 법령에 따른다고 하여 적용의 우선순위에 있어 가장 우선함을 정하고 있다. 이러한 사실을 종합하여 볼 때, 「청원경찰운영규정」은 「별정직관리규정」의 특별규정이라 할 수 있다.

따라서, 별정직 전반에 대한 일반규정인 「별정직관리규정」의 적용범위에 청원경찰이 포함됨을 전제로 하고, 청원경찰에 대해 따로 특별히 정한 규정이 있음을 명시해야 한다.

조치할 사항

○○○○처장은

「별정직관리규정」 제2조에 청원경찰의 임명절차와 취업에 관한 사항은 「청원경찰운영규정」에 별도로 정하고 있음을 명시하시기 바랍니다.

한전원자력연료(주)

개 선

제 목 상용원 관련 규정 개폐 필요

관 계 부 서 ○○처, ○○○○처

내 용

1. 업무 개요

○○처 ○○○○부는 조직 및 정원관리, 예산관리 업무 등을 담당하고 있고, 「직제규정」의 업무주관부서이다.

○○○○처 ○○팀은 인사관리 업무 총괄 등을 담당하고 있고, 「별정직관리규정」, 「상용원간전환지침」 등 직원(별정직) 인사와 복무에 대한 사규의 업무주관부서이다.

2. 관계 규정(판단 기준)

「직제규정」 제3조 제3호에 따르면 별정직은 고문, 촉탁, 상용원, 청원경찰, 계약직원으로 분류하고 있다. 제8조에 따르면 정원은 직무정원과 직무외정원으로 구분되며, 직무정원은 일반직 정원, 생산·행정기술직 정원, 별정직 정원으로 구분한다.

「별정직관리규정」 제3조 제4호에 따르면 상용원은 업무상 필요에 따라 기한을 정하지 아니하고 월급제로 사용하는 직제의 사용인이라 정하고 있다.

「상용원간전환지침」은 상용원(을)에서 상용원(갑)으로의 전환에 관한 사항을 정하기 위한 목적으로 2008년 제정되었다.

「상용원에서 생산 및 행정기술직으로의 전환채용지침」은 「별정직관리규정」 제53조에서 정한 상용원에서 생산 및 행정기술직으로의 전환채용에 관한 사항을 정하기 위한 목적으로 2001년 7월 제정되었고, 2015년 2월 제5차 개정되었다.

「비정규직운영지침」 제29조에서 정한 비정규직의 여비교통비, 제34조 별표9에서 정한 계약금액 산정에 있어 「별정직관리규정」의 상용원에 관한 규정을 준용하고 있다.

이외에 「복리후생규정시행규칙」, 「인사규정시행규칙」, 「취업규칙」 등에서 상용원의 복무 등에 대해 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

1) 상용원의 정의

「별정직관리규정」 제3조 제4호의 상용원의 정의를 살펴보면 기한을 정하지 아니하고 월급제로 사용하는 직제외 사용인이라고 명시하고 있는데, 별정직은 「직제규정」 제8조에 의하여 직무정원으로 관리하는 직종으로 직제 내 정원을 부여받는다. 따라서 별정직인 상용원을 직제외 사용인이라 정한 「별정직관리규정」 제3조 제4호의 상용원 정의는 문제가 있다. 하지만, 그렇다고 하여 상용원을 기한을 정하지 아니하고 월급제로 사용하는 직제내 사용인이라 정의할

경우, 이는 현재 운영하고 있는 무기계약직과 다를 바 없다.

2) 상용원의 운영

「별정직관리규정」 상 존재하는 상용원은 2018년 3월 6일을 기점으로 모두 생산·행정기술직으로 전환되어 현재 운영하지 않는다고 볼 수 있으며, 상용원의 채용 또한 최근 몇 년간 이루어진 적이 없고 향후 채용할 계획 또한 없다.

따라서, 상용원은 정의상 무기계약직과 중복되며, 현재 실질적으로 운영하지 않고 있을 뿐 아니라 앞으로 운영할 가능성 또한 없다. 별정직 중 상용원 제도는 폐지되었다고 보는 것이 타당하므로 「직제규정」, 「별정직관리규정」 등에서 상용원을 삭제하고 「상용원간전환지침」 등 관련 규정의 개폐가 필요하다.

조치할 사항

○○처장은

「직제규정」에서 상용원을 삭제하시기 바랍니다.

○○○○처장은

「별정직관리규정」에서 상용원을 삭제하시고 「상용원간전환지침」 등 관련 규정을 폐지 또는 개정하시기 바랍니다.

한전원자력연료(주)

개 선

제 목 외부강의 사전신고 관련 조항 부적정

관 계 부 서 ○○○○처

내 용

1. 업무 개요

○○○○처 ○○팀은 인사관리 업무 총괄 등을 담당하고 있고, 「상임임원 복무규정」 등 임직원 인사와 복무에 대한 사규의 업무주관부서이다.

2. 관계 규정(판단 기준)

외부강의·회의 등을 할 경우 미리 신고하도록 규정하였던 「공무원행동강령」 제15조 제2항이 외부강의 등을 마친 날부터 10일 이내에 서면으로 신고해야 한다고 하여 사후신고로 개정됨에 따라 우리 회사의 「임직원행동강령」 제25조 제1항 또한 이를 반영하여 개정되었다.

이에 따르면 임직원은 대가를 받고 세미나·공정화·토론회·발표회·심포지엄·교육과정·회의 등에서 강의, 강연, 발표, 심사, 평가, 자문, 의결 등(이하 “외부강의·회의 등”이라 한다)을 할 때에는 그 외부강의·회의 등을 마친 날부터 10일 이내에 요청자, 장소, 일시 및 대가를 소속 부서의 장에게 별지 제7호 서식에 의해 관련 증빙자료를 첨부하여 신고하여야 한다고 정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

그러나, 「상임임원복무규정」 제21조는 상위법령인 「공무원행동강령」과 「임직원행동강령」이 개정되었음에도 불구하고 이를 반영하지 않고 상임임원의 외부강의에 대해 사전신고를 여전히 요구하고 있었다.

조치할 사항

○○○○처장은

「상임임원복무규정」 제21조를 사전신고가 아닌 사후신고가 될 수 있도록 내용을 개정하시기 바랍니다.

한전원자력연료(주)

개 선

제 목 사규 내 사문화 조항 삭제 필요

관 계 부 서 ○○○○처, ○○○○처

내 용

1. 업무 개요

○○○○처 ○○○○부는 인재양성제도, 교육훈련 등을 담당하고 있고, 「교육훈련규정」의 업무주관부서이다.

○○○○처 ○○팀은 의전업무, 문서관리, 차량관리 등을 담당하고 있고, 「차량관리규정」의 업무주관부서이다.

2. 관계 규정(판단 기준)

「교육훈련규정」 제40조 내지 제47조에서는 사내교육의 전문성 확보와 효과성 제고를 목적으로 하는 교수요원 운영에 대한 전반적인 내용을 정하고 있다.

「차량관리규정」 제17조 내지 제20조에서는 자가차량으로 회사업무를 수행하는 직원에 대해 지급하는 자가운전차량유지비의 지급대상 및 기준, 지급방법 등을 정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

1) 교육훈련규정

우리 회사의 기구표를 정하고 있는 「직제규정시행규칙」은 2014년 12월 15일 개정을 통해 교수실을 폐지하였고, 교수실 구성원인 전임교수는 2016년 1월 교수요원 정원을 교육정원 및 부서장 정원으로 활용하면서 폐지되었다. 그러나, 현재 제41조 내지 제44조에 전임교수의 직무, 자격, 임명방법 등을 정한 내용이 남아있다.

2) 차량관리규정

자가운전차량유지비는 2016년도 국정감사 결과 지적사항에 대한 후속조치 및 국민권익위원회 권고사항 이행을 위하여 2016년 10월 11일부로 지급을 중지하였다. 그러나, 제17조 내지 제20조에 자가운전차량유지비의 지급대상 및 기준, 지급방법 등을 정한 내용이 남아있다.

조치할 사항

○○○○처장은

「교육훈련규정」에서 교수실 및 전임교수 관련 조항을 개정하시기 바랍니다.

○○○○처장은

「차량관리규정」에서 자가운전차량유지비 관련 조항을 폐지하시기 바랍니다.

한전원자력연료(주)

개 선

제 목 근거법령 및 근거조항 부적정

관 계 부 서 ○○○○처, ○○○○처

내 용

1. 업무 개요

○○○○처 ○○○○부는 비상계획, 보안경비 등의 업무를 담당하고 있고, 「비상근무지침」, 「중요시설물 출입 및 휴대품검색지침」의 업무주관부서이다.

○○○○처 ○○○○부는 원가관리 정책 수립·추진, 자산회계 등의 업무를 담당하고 있고, 「유형자산관리지침」의 업무주관부서이다.

○○○○처 ○○팀은 인사관리 업무 총괄 등을 담당하고 있고, 「별정직관리규정」 등 임직원 인사와 복무에 대한 사규의 업무주관부서이다.

2. 관계 규정(판단 기준)

개별규정의 조항 중 구체적인 내용 등을 타규정에 위임하여 별도로 정하거나 인용하는 경우, 위임규정은 위임조항을 ‘○○규정 제○조에 의한다’ 등으로 명시하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

그러나, 개별규정 중 위임법령 및 위임조항을 잘못 기재하거나, 위임법령과 내부규정 간 상충이 있는 경우가 존재하였다.

1) 위임법령을 잘못 기재한 경우

「비상근무지침」 제4조에서 행정안전부령 제274호에 따른, 제9조에서 기타 이 지침에서 정하지 아니한 사항에 대하여는 행정안전부령 제274호 「국가공무원 당직 및 비상근무 규칙」을 준용한다고 명시하고 있으나, 행정안전부령 제274호 「국가공무원 당직 및 비상근무 규칙」은 폐지되었으며, 관련법령은 「국가공무원 복무규칙」으로 변경되었다.

2) 위임조항을 잘못 기재한 경우

① 「별정직관리규정」 제1조에서 이 규정은 직제규정 제5조에 의한 별정직의 임명절차와 취업에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다고 명시하고 있으나, 직제규정 제5조는 분장업무에 관한 조항이므로, 직원에 대한 조항인 직제규정 제3조로 변경하여야 한다.

② 「유형자산관리지침」 제32조에서 자산 임대에서 계약보증금 납부 등에 대해서는 회계규정 제78조 내지 제80조를 준용한다고 명시하고 있으나, 「회계규정」은 제70조까지 존재하며 계약보증금 납부에 관한 내용은 회계규정에 존재하지 않았다.

③ 「중요시설물 출입 및 휴대품검색지침」 제1조에서 이 지침은 「보안업무
취급규정」 제68조의2 제3항에 의거하여 회사 중요시설물에 대한 출입절차와
외부 방문자의 휴대품 검색에 관한 자세한 사항을 정한다고 명시하고 있으나,
「보안업무취급규정」 상 회사 중요시설물에 대한 출입절차 및 휴대품 검색을
명시한 조항은 제69조의2 제3항이었다.

조치할 사항

○○○○처장은

「비상근무지침」, 「중요시설물 출입 및 휴대품검색지침」, 「유형자산관리지침」
에서 근거법령 및 근거조항이 잘못된 조항을 개정하시기 바랍니다.

○○○○처장은

「별정직관리규정」에서 근거조항이 잘못된 조항을 개정하시기 바랍니다.

한전원자력연료(주)

권 고

제 목 「상벌규정」 상 경고조치 결정 주체 일원화

관 계 부 서 ○○○○처

내 용

1. 업무 개요

○○○○처 ○○팀은 인사관리 업무 총괄 등을 담당하고 있고, 「상벌규정」 등 임직원 인사와 복무에 대한 사규의 업무주관부서이다.

2. 관계 규정(판단 기준)

「상벌규정」 제25조 제1항에 따르면 인사위원회 심의 시 또는 부서장급 이상이 필요 시 경미한 내용으로 징계사유에는 미치지 못하나 본인에게 각성을 촉구할 필요가 있을 경우에는 경고할 수 있다고 정하고 있다. 동조 제2항에 따르면 동일 보직기간 중 경고 횟수가 3회에 달할 때에는 견책으로 처리한다고 정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

경고는 「상벌규정」 상 징계처분은 아니지만 일종의 훈계로서 의미를 갖는 것으로 당사자에게 직접적인 불이익을 부과하지 않는 가장 경미한 신분적 조치

수단이다. 그러나, 경고가 규정상 직접적인 불이익을 부과하지 않는 처분이라 할지라도 현실적으로 승격·전환배치 등에 있어 인사상 불이익한 영향을 완전히 배제할 수 없고, 「상벌규정」 제25조 제2항에 의해 동일 보직기간 중 경고 횟수가 3회에 달할 경우 견책 처분을 부과할 수 있는 원인이 되므로 징계에 준한다 해석할 수 있다.

경고, 징계와 같이 근로자 개인에게 직·간접적으로 불이익한 영향을 미치는 처분은 신중하게 결정할 사안으로 구체적으로 정한 공식적인 절차에 따라 판단되고 결정되어야 한다. 이를 위해 우리 회사는 「상벌규정」 제27조 내지 제35조의2에서 징계절차를 구체적으로 정하고 있으며, 징계결정을 위한 심의는 공정성·투명성·객관성·전문성·중립성 등을 보장하기 위해 인사위원회를 통해 결정하도록 정하고 있다. 이러한 절차적 규제는 징계사유의 정당성 판단을 위한 기회를 보장할 뿐만 아니라 비록 징계의 정당한 사유가 있다고 판단되는 경우에도 징계가 근로자에게 초래할 불이익을 완화하기 위한 취지로 마련되었다고 할 수 있다.

그러나, 「상벌규정」 제25조 제1항에 의할 경우, 징계사유에 해당하는지에 대한 판단과 경고를 결정하고 부과할 수 있는 주체로 인사위원회 뿐만 아니라 부서장급 이상을 명시하고 있어 한 개인에게도 근로자에게 불이익한 영향을 미치는 결정의 권한을 부여하고 있었다. 이 경우 감사부서의 조사절차나 인사위원회의 숙의를 거치지 않고, 부서장 개인이 주관적 판단에 의하여 징계사유에 해당하는 사안이라 하더라도 경고조치를 내려 경미하게 처리하거나, 경고

사유조차 되지 않더라도 경고조치를 부과할 수 있는 가능성을 열어두는 것과
같이 신중하게 판단하고 결정되어야 할 경고조치가 부서장에 의하여 오용 또
는 남용될 우려가 있다 할 것이다.

따라서, 부서장급 이상이 징계사유에는 미치지 못하는지 여부를 자의적으로
판단하고 징계처분에 준하는 성격을 가진 경고조치까지 내릴 수 있도록 규정
한 상벌규정 제25조제1항은 개정이 필요하다.

조치할 사항

○○○○처장은

「상벌규정」 제25조 제1항에서 ‘또는 부서장급 이상이 필요시’를 삭제하시고
징계사유에 미치지 못하는 경미한 사안에 대한 제재방안을 검토하시기 바랍니
다.

한전원자력연료(주)

개 선

제 목 「공사관리규정」 및 「직무권한규정」 결정권한 지정 부적절

관 계 부 서 ○○처, ○○처

내 용

1. 업무 개요

○○처는 신규 건설공사의 토목·건축 설계 및 시공·공사 관리 등을 담당하고 있고, 「공사관리규정」에 대한 사규의 업무주관부서이다.

2. 관계 규정(판단 기준)

1) 「공사관리규정」 제15조에 공사변경이라 함은 당초의 공사시행 내용 또는 공사비의 일부를 변경하는 경우를 말하며, 설계변경, 공기변경, 시일변경이 이에 속한다.

2) 동규정 제16조에 설계변경절차는 착공 이후 부득이한 사유로 인하여 설계변경이 불가피한 경우에는 공사시공부서는 공사의뢰부서와 협의를 거쳐 신속히 설계변경대비표를 작성하여 결정권자의 결정을 받아 계약담당부서로 계약변경을 의뢰하도록 되어 있다.

3) 동규정 제19조에 공기 및 시일변경절차는 공사시공부서는 공기 및 시일변경 시 공사의뢰부서와 협의를 거쳐 공사지시서에 의하여 계약자에게 통보하

고, 계약담당부서에 계약변경을 의뢰하도록 되어 있다.

4) 동규정 제32조 특별보고에는 공사시공부서장은 공사현장에 사고로 공사장에 피해가 발생하거나, 시공이 불가능한 경우 또는 기타 중대한 사항 등이 발생한 경우에는 지체없이 결정권자에게 보고하고 그 지시에 따르도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

1) 「직무권한규정」 직무권한표 10.3.5. 에 시일변경의 경우 처장 결정권한으로 명시되어 있으며, 10.3.10. 에 공사 중지·재개의 경우는 총공사비 1억원 이상은 본부장, 1억원 미만은 처장 결정권한으로 명시되어 있다.

하지만 「공사관리규정」 제15조 3항에 시일변경이란 공사중지 등의 사유로 절대공사기간의 변경없이 예정된 착공 또는 준공시일이 변경되는 경우라고 명시되어 있어 직무권한표 10.3.5. 의 시일변경과 10.3.10. 의 공사 중지·재개는 동일한 내용이라고 볼 수 있다. 따라서 이 두 항목은 하나 직무권한 기준으로 통합할 필요가 있다.

2) 「공사관리규정」 제19조에 공기 및 시일변경절차는 공사시공부서가 공사의뢰부서와 협의를 거쳐 공사지시서에 의하여 계약자에게 통보하고, 계약담당부서에 계약변경을 의뢰할 수 있도록 명시되어 있으나, 실제 업무에서 공기 및 시일변경 시 설계변경에 준하여 결정권자에 결정을 받고 있으며, 「직무권

한규정」 붙임2. 직무권한표 10.3.5. 및 10.3.10. 에 그 결정권자가 명시 되어 있어 「공사관리규정」 제19조 공기 및 시일변경 절차에 결정권자의 결정을 받도록 명시할 필요가 있다.

3) 「공사관리규정」 제32조 특별보고에 공사시공부서장은 공사현장에 다음 각 호의 사항이 발생한 경우에는 지체없이 결정권자에게 보고하고 그 지시에 따라야 한다고 되어 있으나, 「직무권한규정」에는 특별 보고에 관한 직무권한이 없으므로 결정권자에 보고하도록 직무권한에 명시할 필요가 있다.

조치할 사항

○○처장은

「직무권한규정」 별표2. 직무권한표 10.3.5. 공기변경·정산변경·시일변경·실정보고 승인, 10.3.10. 공사 중지·재개 및 특별보고에 관한 직무권한을 검토하여 기획처에 의견을 송부하여 주시기 바라며,

「공사관리규정」 제19조 공기 및 시일변경절차에 결정권자의 결정을 받도록 명시하여 주시기 바랍니다.

○○처장은

「직무권한규정」 공기변경·시일변경·실정보고 관한 직무권한 검토 내용을 반영하여 주시기 바랍니다.

한전원자력연료(주)

개 선

제 목 「연구개발관리규정」 직무권한 불일치 및 프리랜서

활용 절차 부적절

관 계 부 서 ○○○처, ○○○○○처

내 용

1. 업무 개요

○○○○처 ○○○○부는 연구개발 계획의 조정과 연구개발과제의 계약 및 관리를 담당하는 부서로, 기술관리처는 「연구개발관리규정」 및 「연구개발관리규정시행규칙」에 대한 사규의 업무주관부서이다.

2. 관계 규정(판단 기준)

1) 「연구개발관리규정」 제12조에 의하면 연구심의위원회 위원장은 기술연구원장이며, 동 규정 제27조 2항에 의하면 연구과제 계획의 승인을 위해 위원회 심의 후 기술본부장의 결재를 득하여 연구과제 계획을 확정한다고 되어 있다.

2) 「연구개발관리규정」 제11조에 의하면 중요 사항에 대해서는 연구심의 를 거치지만 경미한 사항이라고 판단하는 경우에는 위원장의 결정으로 연구심의 의 부의를 생략할 수 있다고 되어 있다.

「직무권한규정」 13.1.3.나 ‘기술연구개발 과제 업무계획 변경의 경미한 사항’에 대한 직무권한은 처(실)장이다.

3) 「연구개발관리규정시행규칙」 제17조 1항에 의하면 정부과제의 경우 관련 법규에 따라 프리랜서를 활용할 수 있으며, 동 조 2항에 의하면 프리랜서 채용 담당 및 계약을 체결하는 부서는 연구관리를 주관하는 부서로 되어있다.

3. 감사결과 확인된 문제

1) 연구관리부서는 연구심의위원회가 종료되면 연구과제 계획의 확정 승인을 위해 기술연구원장에게 보고하고 있으며, 최종 계약 후 자체 계획 수립이 완료된 이후 기술본부장에게 보고하고 있다. 이러한 절차는 기술본부장의 승인을 득하여 연구과제 계획을 확정한다는 「연구개발관리규정」 제27조 2항과 불일치한다.

2) 「직무권한규정」 13.1.3 ‘기술연구개발 과제 업무계획 변경’의 종류는 중요한 사항(예산 20% 이상 증액), 경미한 사항, 연구진 변경, 연구의 중단으로 구분되어 있으나, 연구 기간 변경에 대한 적용 항목이 없다. 또한, 경미한 변경 사항의 경우 기술연구원장 결정으로 연구심의 부의를 생략할 수 있는데 이에 대한 직무권한 (직무권한규정 13.1.3.나 경미한 사항)은 처(실)장으로 되어있다.

3) 「연구개발관리규정시행규칙」에 의하면 정부과제에서 활용 가능한 프리랜서 계약 체결을 연구관리부서에서 담당하도록 하고 있으며, 프리랜서 활용을 채용으로 명시하고 있다. 하지만, 정부과제에서 활용 가능한 프리랜서는 용역계약 형태로 활용하기 때문에 용역계약을 담당하는 부서에서 해당 계약을 담당하며, 연구관리부서에서는 프리랜서 활용에 대한 지원 업무를 담당해야 한다.

조치할 사항

○○○○처장은

- 1) 연구계획 승인 결재권한에 대하여 규정과 절차를 일치시키기 바랍니다.
- 2) 연구계획 변경에 대한 직무권한규정을 검토하여 개정 의견을 기획처에 송부하시기 바랍니다.
- 3) 프리랜서 활용 절차를 개정하고 프리랜서 활용에 대한 지원 업무를 명확히 하시기 바랍니다.

○○처장은

「직무권한규정」 13.1.3(기술연구개발 과제 업무계획 변경)에 관한 개정의견을 검토 후 반영하여 주시기 바랍니다.

한전원자력연료(주)

통 보

제 목 「문서규정」 결재인 사용 방식 미준수

관 계 부 서 ○○○○처

내 용

1. 업무 개요

결재란이 설계되어 있지 않은 서식 등에 기안하거나 별도의 결재란이 없는 문서를 처리할 경우 결재인을 날인하고 결재(서명)·상신한다.

2. 관계 규정(판단 기준)

「문서규정」 제3조 9항에 의하면 “서명”이라 함은 기안(보조)자·검토자·협조자·결재권자 또는 발송명의인이 문서상에 자필로 자기의 성명을 다른 사람이 알아볼 수 있도록 한글로 표시하는 것으로서 제12호의 전자서명을 포함한다고 되어 있다.

동 규정 별표2의 시행문·기안지 작성요령에 의하면,

1) 기안자·검토자 및 결재권자(직위) 서명 : “기안자·검토자 및 결재권자”의 용어는 표시하지 아니하고, 기안자·검토자 및 결재권자의 직위를 쓰고 서명한다.

2) 협조자(직위) 서명 : “협조자”의 용어를 표시한 다음, 이어서 직위를 쓰고

서명한다.

3) 감사·보고(직위) 서명 : “감사”, “보고”의 용어를 표시한 다음, 이어서 직위를 쓰고 서명한다.(필요시)

4) 대결 및 서명표시 위치 : 대결하는 자의 서명란에 “대결” 표시를 하고 서명한다.

3. 감사결과 확인된 문제

결재란이 없는 문서에 별도의 결재란을 만들어 결재를 하는 경우, 기안자·검토자의 직위를 기술하지 않고 “기안자·검토자” 용어를 직접 사용하는 사례가 상당수 있으며, 결재란에 자필 서명 시 한글로 자기의 성명을 기입하지 않고 별도의 서명을 하는 사례가 상당수 발생하고 있다. 또한, 대결 시 문서규정에서는 한글로 “대결” 표시를 하도록 하고 있지만, 한자(“代”)로 표기하는 경우가 상당수 있다.

조치할 사항

○○○○처장은

「문서규정」이 제대로 지켜지지 않고 있는 관습적 부분에 대해서 전 직원에 대한 교육을 수행하고 시정조치를 권고하시기 바랍니다.